

Accord de traitement des données LIRIE (partenaires)

Version : lirie-dpa-v1.20

Politique de conservation intégrée : lirie-retention-v1

Liste des prestataires intégrée : lirie-subprocessors-v2

Droit : LPD (Suisse)

1. Objet

Le présent Accord précise la répartition des rôles et les obligations de LIRIE et du Partenaire concernant les données personnelles traitées dans le cadre de l'utilisation de la Plateforme. Il est incorporé au Contrat particulier de partenariat.

2. Matrice des rôles

Traitement	LIRIE	Partenaire
Portefeuille propre	Sous-traitant technique	Responsable du traitement
Sécurité, authentification, journaux	Responsable distinct (sécurité Plateforme)	Responsable distinct (utilisateurs, habilitations, appareils)
Mise en relation — Course transmise	Responsable pour les finalités Plateforme	Responsable indépendant (évaluation / acceptation)
Transport et facturation client	—	Responsable du traitement
GPS chauffeurs	Sous-traitant technique (collecte / hébergement / mise à disposition) ; responsable distinct pour sécurité Plateforme, défense des droits, facturation propre et statistiques irréversiblement anonymisées	Responsable (employeur / organisation des transports)
Facturation LIRIE–Partenaire	Responsable (émission, suivi, recouvrement)	Responsable distinct (comptabilité, contrôle, contestation)

3. Obligations de LIRIE en qualité de sous-traitant

Lorsqu'elle agit comme sous-traitant (hébergement et traitement technique des données de missions du portefeuille propre), à l'exclusion des traitements de sécurité, d'authentification, de journalisation, de prévention des abus et d'administration de la Plateforme pour lesquels elle est responsable distinct, LIRIE :

- traite les données sur instructions documentées du responsable ;
- impose la confidentialité à ses collaborateurs ;
- applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées ;
- assiste le responsable pour l'exercice des droits des personnes ;
- informe des incidents pertinents ;
- peut recourir à des sous-traitants ultérieurs sous information préalable et droit d'objection motivée ;
- effectue les transferts internationaux avec les garanties LPD requises ;
- restitue ou supprime les données en fin de contrat selon l'annexe conservation.

Audits

Sauf incident grave ou exigence d'autorité : au plus un audit par période de douze mois ; prioritairement documentaire ou à distance ; pas d'accès aux données d'autres clients, au code source ni aux secrets de sécurité ; frais à charge du Partenaire sauf non-conformité substantielle imputable à LIRIE.

4. Géolocalisation

Le Partenaire informe préalablement ses chauffeurs. Le GPS sert à l'organisation, la sécurité, la preuve d'exécution et aux finalités définies ci-dessus. Toute surveillance comportementale est exclue. Les statistiques LIRIE sont irréversiblement anonymisées ou agrégées de manière à ne permettre raisonnablement ni identification ni réidentification.

5. Incidents

Chaque Partie notifie l'autre sans délai injustifié (objectif contractuel : 24 h) de tout incident pertinent. La Partie responsable du traitement concerné procède aux annonces légales (PFPDT) le cas échéant.

6. Transferts internationaux

Tout transfert hors Suisse / UE s'effectue avec les garanties appropriées prévues par la LPD et les conditions applicables des prestataires.

7. Fin de contrat

Restitution ou suppression selon l'Annexe 1, sous réserve des obligations légales de conservation.

8. Évolution

Toute modification du présent DPA ou de ses annexes intégrées entraîne une nouvelle version du DPA ou une notification conformément aux présentes. Les accords déjà envoyés ou signés restent rattachés à la version et au SHA acceptés ; aucun remplacement rétroactif.

Annexe 1 — Politique de conservation (lirie-retention-v1)

- Contrats signés et annexes : dix (10) ans après la fin du contrat, sous réserve de litige.
- Factures et pièces comptables : dix (10) ans à compter de la fin de l'exercice.
- Données de mission et messages opérationnels : durée nécessaire à la prestation, facturation et prétentions légales, puis suppression ou anonymisation.
- Informations médicales ou de mobilité opérationnelles : limitées à la nécessité de la mission, puis restriction ou suppression.
- Géolocalisation brute : durée nécessaire aux finalités opérationnelles, de sécurité et de preuve, puis suppression ou anonymisation ; conservation distincte possible pour facture, incident ou litige.
- Journaux techniques et de sécurité : durée définie par le risque et les obligations applicables.

Annexe 2 — Prestataires techniques (lirie-subprocessors-v2)

Hetzner

- Rôle : sous-traitant d'hébergement
- Données : base applicative, fichiers, journaux techniques
- Région : Union européenne (localisation sélectionnée)
- Garanties : DPA Hetzner ; MTO ; localisation européenne sélectionnée par LIRIE

Brevo

- Rôle : sous-traitant e-mails transactionnels
- Données : e-mails, contenu limité, pièces jointes éventuelles
- Région : Union européenne (hébergement principal)
- Garanties : DPA Brevo ; sous-traitants ultérieurs selon liste contractuelle

Google Maps Platform

- Rôle : responsable distinct selon conditions Google Maps Platform (EEE)
- Données : requêtes cartographiques, adresses ou coordonnées strictement nécessaires, sans nom du patient ni identifiant métier
- Région : selon infrastructure et conditions Google
- Garanties : conditions responsable-à-responsable et mécanismes de transfert applicables
- Engagement LIRIE : ne pas transmettre nom du patient, date de naissance, note médicale, téléphone ni référence de dossier dans les requêtes API